

מסורת הש"ס

א) לקמן קכ: (ג) ע"ל טו, א) [קדושין יט: וס"ג], ד) [לקמן קכ: (ג) לקמן זה, גיטין טו, כ"ב מנ. מנ. כריתות כד: (א) גיטין טו, כ"ק ח: כ"ב מט: (ז) ע"ל נח: וי"ג ע: לקמן קז: (ח) [יבמות נט: (ט) [שם], (י) [במדבר סד, (ז) [דף פ"ג] (א) [שם מט. וסס].



מוסף רש"י

לעולם אוכל פירי פירות. אם כתב לה דין ודברים אין לי בנכסך ה"ז אוכל פירות בחייה ואם מתה יורשה א"כ למה כתב לה שאם מכרה ונתנה קיים. כתב לה דין ודברים אין לי בנכסך ובפירותיהן ה"ז אוכל פירות בחייה ואם מתה יורשה ר"ל אומר לעולם הוא אוכל פירי פירות שיכתוב לה דין ודברים אין לי בנכסך ובפירותיהן ובפירי פירותיהן עד עולם. אוכל פירות בחייה ואם מתה יורשה רשב"ג אומר דאם מתה יירשנה מפני שמתנה על מה שכתוב בתורה וְכָל הַמַּחְתָּנָה עַל מֶה שִׁכְתּוּב בַּתּוֹרָה (ב' וכל המחתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל: ג' תני רבי חייא ה'האומר לאשתו וכי כתב לה הכי מאי הוי והתניא ה'האומר לחבירו דין ודברים אין לי על שדה זו ואין לי עסק בה וידי מסולקת הימנה לא אומר כלום אמרי דבי רבי ינאי יבכותב לה ועודה ארוסה כדרב כהנא דאמר רב כהנא ינחלה הבאה לאדם ממקום אחר אדם מתנה עליה שלא יירשנה ו'וכדרבא דאמר רבא האומר אי אפשי בתקנת חכמים כגון זו שומעין לו מאי כגון זו כדרב הונא אמר רב י"האמר רב הונא אמר רב יכולה אשה שתאמר לבעלה איני נניזנת ואיני עושה אי הכי אפילו נשואה נמי אמר אביי ט'נשואה ידו כידה רבא אמר ט"וידו עדיפא מידה נפקא מינה לשומרת יבם איבעיא להו קנו מידו מהו אמר רב יוסף מדין ודברים קנו מידו רב נחמן אמר המגופה של קרקע קנו מידו אמר אביי מסתברא מילתא דרב יוסף בעורר

**הביתב**, **אם כן למה כתב לה כו'**. בגמרא [ע"ב] מפרש טעמא: הכי גרסינן **רבי יהודה אומר לעולם הוא אוכל פירי פירות**. וזבג"מ [ע"ב] מפרש אלו הן פירי פירות: **שמתנה על מה שכתוב בתורה**. דקסבר ירושת הבעל דאורייתא וצבצא בתרא (דף ק"א:) נפקא לן מהאי קראי' לשאריו הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותה האי וירש אותה יתירא הוא לדרשא שהאיש יורש את שארו ושאריו זו אשתו. ואע"ג דשאריו דקרא לאו אשתו היא דהא כתיב ציה' ונתתם את נחלתו לשאריו וילכא למימר שמירש האשה את בעלה דהא ממשפחתו כתיב' מיהו גזי קרא יתירא דוירש אותה דרשינן הכי ונתתם את נחלתו לקרוב אליו ממשפחתו שארו וירש אותה האיש יורש את אשתו: **ול כל המחתנה על מה שכתוב בתורה** וְכָל הַמַּחְתָּנָה עַל מֶה שִׁכְתּוּב בַּתּוֹרָה (ב' וכל המחתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל: ג' תני רבי חייא ה'האומר לאשתו וכי כתב לה הכי מאי הוי והתניא ה'האומר לחבירו דין ודברים אין לי על שדה זו ואין לי עסק בה וידי מסולקת הימנה לא אומר כלום אמרי דבי רבי ינאי יבכותב לה ועודה ארוסה כדרב כהנא דאמר רב כהנא ינחלה הבאה לאדם ממקום אחר אדם מתנה עליה שלא יירשנה ו'וכדרבא דאמר רבא האומר אי אפשי בתקנת חכמים כגון זו שומעין לו מאי כגון זו כדרב הונא אמר רב י"האמר רב הונא אמר רב יכולה אשה שתאמר לבעלה איני נניזנת ואיני עושה אי הכי אפילו נשואה נמי אמר אביי ט'נשואה ידו כידה רבא אמר ט"וידו עדיפא מידה נפקא מינה לשומרת יבם איבעיא להו קנו מידו מהו אמר רב יוסף מדין ודברים קנו מידו רב נחמן אמר המגופה של קרקע קנו מידו אמר אביי מסתברא מילתא דרב יוסף בעורר

**הביתב**, **אם כן למה כתב לה כו'**. בגמרא [ע"ב] מפרש טעמא: הכי גרסינן **רבי יהודה אומר לעולם הוא אוכל פירי פירות**. וזבג"מ [ע"ב] מפרש אלו הן פירי פירות: **שמתנה על מה שכתוב בתורה**. דקסבר ירושת הבעל דאורייתא וצבצא בתרא (דף ק"א:) נפקא לן מהאי קראי' לשאריו הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותה האי וירש אותה יתירא הוא לדרשא שהאיש יורש את שארו ושאריו זו אשתו. ואע"ג דשאריו דקרא לאו אשתו היא דהא כתיב ציה' ונתתם את נחלתו לשאריו וילכא למימר שמירש האשה את בעלה דהא ממשפחתו כתיב' מיהו גזי קרא יתירא דוירש אותה דרשינן הכי ונתתם את נחלתו לקרוב אליו ממשפחתו שארו וירש אותה האיש יורש את אשתו: **ול כל המחתנה על מה שכתוב בתורה** וְכָל הַמַּחְתָּנָה עַל מֶה שִׁכְתּוּב בַּתּוֹרָה (ב' וכל המחתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל: ג' תני רבי חייא ה'האומר לאשתו וכי כתב לה הכי מאי הוי והתניא ה'האומר לחבירו דין ודברים אין לי על שדה זו ואין לי עסק בה וידי מסולקת הימנה לא אומר כלום אמרי דבי רבי ינאי יבכותב לה ועודה ארוסה כדרב כהנא דאמר רב כהנא ינחלה הבאה לאדם ממקום אחר אדם מתנה עליה שלא יירשנה ו'וכדרבא דאמר רבא האומר אי אפשי בתקנת חכמים כגון זו שומעין לו מאי כגון זו כדרב הונא אמר רב י"האמר רב הונא אמר רב יכולה אשה שתאמר לבעלה איני נניזנת ואיני עושה אי הכי אפילו נשואה נמי אמר אביי ט'נשואה ידו כידה רבא אמר ט"וידו עדיפא מידה נפקא מינה לשומרת יבם איבעיא להו קנו מידו מהו אמר רב יוסף מדין ודברים קנו מידו רב נחמן אמר המגופה של קרקע קנו מידו אמר אביי מסתברא מילתא דרב יוסף בעורר

**הביתב** **לאשתו דין ודברים אין לי בנכסך** **פירות** **כב'.** והא דמתן בחזקת הצמים (כ"ג מנ. וסס) ולא לאיש חזקה בנכסי אשתו ופרץ בגמרא<sup>[א]</sup> פשיטא כיון דמשתעבדא ליה לפירא פירא הוא דקא אכיל לא כריכא דכתב לה דין ודברים אין לי בנכסך לאו דוקא דא"כ אכתי משעבדי ליה לפירא אלא לא חש להאריך ואיירי דכתב לה דין ודברים אין לי בנכסך ובפירותיהן: **דין ודברים אין לי בנכסך ובפירותיהן בחיין ובמותן.** ברזב ספרים גרסי' ובפירי פירותיהן וז"ל דסתם לן כרבי יהודה וא"מ תפשוט מהכא בגמרא דעד עולם לאו דוקא מדלג תנא ליה ושמא לא חש להאריך אלא לקטום כר' יהודה: **ואין לי עסק בה.** וא"מ דאמרינן בהשולח (גיטין מנ: וסס) גזי המוכר עצדו לעצד כוכבים ילא בן חורין ולריך גט שחרור ואס כתב לו אנו זהו שחרורו מאי אנו אמר רב שעת דכתב ליה לכשתצרכ ממנו אין לי עסק כך משמע דאין לי עסק כך הוי לשון טוב ונראה לרשב"א דאין לי עסק כך הוי כמו שאומר לו הכי את לעצמן הילכך גזי עצד שיכול לזכות בעצמו קני אצל שדה אף זכא בעצמו: **בדרך כהנא כו'.** ואס תאמר היכי מייית ראיא דמהני לשון דין ודברים שהוא לשון גרוע דלמא כל הנהו דמייית מיירי בלשון טוב ואי אפשי צה דמייית הוי לשון טוב דממוכח דפרק בתרא דכריתות (דף כד.) ויש לומר דמדקאמר נחלה הצאה לו לאלד דדוקא ולא שצאת לו כבר משמע דצלשון גרוע מייירי דצלשון טוב אפילו צאת לו כבר יכול להסתות עליה ולר"י נראה דאלשון דין ודברים אין לריך להציה ראיא דמהני דמסתצרכ הוא דמהני היכא דלא צאה לידו כמו בעלמא לישגא מעליא אלא מייית ראיא דלא תיקשי למאי דלוקמה בכתב לה ועודה ארוסה היכי מני מקני לה והא קיימנא לן דאין אדם מקנה דבר שלא בצ לעולם ואף על גב דרבי ינאי דמוקי לה

## פג.

## הכותב לאשתו פרק תשיעי בתובות

**הביתב** **לאשתו דין ודברים אין לי בנכסך** **פירות** **כב'.** והא דמתן בחזקת הצמים (כ"ג מנ. וסס) ולא לאיש חזקה בנכסי אשתו ופרץ בגמרא<sup>[א]</sup> פשיטא כיון דמשתעבדא ליה לפירא פירא הוא דקא אכיל לא כריכא דכתב לה דין ודברים אין לי בנכסך לאו דוקא דא"כ אכתי משעבדי ליה לפירא אלא לא חש להאריך ואיירי דכתב לה דין ודברים אין לי בנכסך ובפירותיהן: **דין ודברים אין לי בנכסך ובפירותיהן בחיין ובמותן.** ברזב ספרים גרסי' ובפירי פירותיהן וז"ל דסתם לן כרבי יהודה וא"מ תפשוט מהכא בגמרא דעד עולם לאו דוקא מדלג תנא ליה ושמא לא חש להאריך אלא לקטום כר' יהודה: **ואין לי עסק בה.** וא"מ דאמרינן בהשולח (גיטין מנ: וסס) גזי המוכר עצדו לעצד כוכבים ילא בן חורין ולריך גט שחרור ואס כתב לו אנו זהו שחרורו מאי אנו אמר רב שעת דכתב ליה לכשתצרכ ממנו אין לי עסק כך משמע דאין לי עסק כך הוי לשון טוב ונראה לרשב"א דאין לי עסק כך הוי כמו שאומר לו הכי את לעצמן הילכך גזי עצד שיכול לזכות בעצמו קני אצל שדה אף זכא בעצמו: **בדרך כהנא כו'.** ואס תאמר היכי מייית ראיא דמהני לשון דין ודברים שהוא לשון גרוע דלמא כל הנהו דמייית מיירי בלשון טוב ואי אפשי צה דמייית הוי לשון טוב דממוכח דפרק בתרא דכריתות (דף כד.) ויש לומר דמדקאמר נחלה הצאה לו לאלד דדוקא ולא שצאת לו כבר משמע דצלשון גרוע מייירי דצלשון טוב אפילו צאת לו כבר יכול להסתות עליה ולר"י נראה דאלשון דין ודברים אין לריך להציה ראיא דמהני דמסתצרכ הוא דמהני היכא דלא צאה לידו כמו בעלמא לישגא מעליא אלא מייית ראיא דלא תיקשי למאי דלוקמה בכתב לה ועודה ארוסה היכי מני מקני לה והא קיימנא לן דאין אדם מקנה דבר שלא בצ לעולם ואף על גב דרבי ינאי דמוקי לה בכותב לה ועודה ארוסה סבר בהשאה רבה (יבמות גז. וסס) דלדס מקנה מכל מקום מיייתי ראיא לדידן דק"ל דאין אדם מקנה מדרב כהנא שיכול להקנות ככה"ג ולבסוף מיייתי ראיא דרבא ליתן טעם דיכול להסתות אף על פי שלא צא לעולם דכיון דלטובתו תיקניה יכול לומר אי אפשי בכותב טובה ובמילתיה דרבא לדחולא לא סגי בלא מילתיה דרב כהנא דממילתיה דרבא לא שמעיי שיכול להסתות דבר שלא צא לעולם אע"ג דקאי על מילתיה דרב הונא דאיירי במוזנות שלא צאו לעולם התס אינו חידוש צמה שאין לה מוזנות דאטו יש לה ליעול מוזנות בעל כרחו וכשרויה חזרת צה ולא קא משמע לן רב הונא אלא שיכולה להפקיע מעשה ידיה מבעלה וא"מ צאל רב כהנא נמי למה לא יוכל להסתלק בכותב לה ועודה ארוסה מיד דהוא אשאר כסות ועונה (ע"ל דף נז.) דלרבי יהודה דדבר שצממון תנאו קיים ורבי מאיר נמי לא פליג אלא משום דקסבר מתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל ויש לומר דהכא מייירי בצאמר לה שלא דרך תנאי אלא אומר לה דין ודברים אין לי בנכסך ועוד דלאשה איבעי לה לאתנויי ומתני הבעל והוא ליה פטומי מילי בעלמא והשתא מיייתי מדרב כהנא דנהי דמכח תנאי לא מהני מכח סילוק בעלמא מועיל: **קנו מידו כו'.** פירש בקונטרס דאצרייתא קאי וקשה לר"י דמה יש להועיל שם קנין שהרי למי מקנה אותה והלא לכ"ע מפקר לה ונראה לר"י דאשואה קאי דאמרינן דידו כידה אי מהני לה שום קנין לו לא: **בוצינא**

להסתלק ממנה עד שלא תבא לידו שהאומר מה שאירש מאל מ"ל לא אמר כלום וכמו שאין יכול למכור כך אין יכול להסתלק ממנה עד שלא תבא לרשותו ואי הות ירושת הבעל דאורייתא לא הוי מצי מסתלק ממנה עד שלא תבא לרשותו אבל משום דהוא מדרבנן יכול להסתלק ולומר א"א בתקנה זו שתיקנו

**א** א"מ פכ"ג מהל' אשות טו"ע ב' כמג עשין מח טו"ע" אה"ע ס"י כז סעף ז':

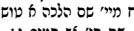
**ב** ב מ"י שם הלכס ג טו"ע" שם סעף ז':

**ג** ג א"מ שם הלכס ז טו"ע" שם סעף ח:

**ד** ד ה מ"י שם טו"ע" שם סעף א':

**ה** ה ז מ"י שם הלכס ו טו"ע" שם וסעף ג וז':

**ו** ו ח מ"י שם הלכס ז טו"ע" שם ס"י כז סעף ג:



תוספות ר"ד

**הכותב** לאשתו דין ודברים אין לי בנכסך ה"ז אוכל פירות בחייה ואם מתה יורשה א"כ למה כתב לה שאם מכרה ונתנה קיים. כתב לה דין ודברים אין לי בנכסך ובפירותיהן ה"ז אוכל פירות בחייה ואם מתה יורשה ר"ל אומר לעולם הוא אוכל פירי פירות שיכתוב לה דין ודברים אין לי בנכסך ובפירותיהן ובפירי פירותיהן עד עולם. אוכל פירות בחייה ואם מתה יורשה רשב"ג אומר דאם מתה יירשנה מפני שמתנה על מה שכתוב בתורה וְכָל הַמַּחְתָּנָה עַל מֶה שִׁכְתּוּב בַּתּוֹרָה (ב' וכל המחתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל: ג' תני רבי חייא ה'האומר לאשתו וכי כתב לה הכי מאי הוי והתניא ה'האומר לחבירו דין ודברים אין לי על שדה זו ואין לי עסק בה וידי מסולקת הימנה לא אומר כלום אמרי דבי רבי ינאי יבכותב לה ועודה ארוסה כדרב כהנא דאמר רב כהנא ינחלה הבאה לאדם ממקום אחר אדם מתנה עליה שלא יירשנה ו'וכדרבא דאמר רבא האומר אי אפשי בתקנת חכמים כגון זו שומעין לו מאי כגון זו כדרב הונא אמר רב י"האמר רב הונא אמר רב יכולה אשה שתאמר לבעלה איני נניזנת ואיני עושה אי הכי אפילו נשואה נמי אמר אביי ט'נשואה ידו כידה רבא אמר ט"וידו עדיפא מידה נפקא מינה לשומרת יבם איבעיא להו קנו מידו מהו אמר רב יוסף מדין ודברים קנו מידו רב נחמן אמר המגופה של קרקע קנו מידו אמר אביי מסתברא מילתא דרב יוסף בעורר

ועל זה אמר רבא כגון זאת התקנה שתקנו חכמים מוזנות האשה לנכותה, אם אומרת אי אפשי בתקנת חכמים בזה התקנה שתקנו לנכותה, דהא לדידי אינה טובה, דמלאכת ידי עדיף על מועמיה ארון משאי ואעשה מלאכה לעצמי שומעין לה (ב"ב שם). איני נניזנת. משלך, ואיני עושה. כך כלום אלא לעצמי (ע"ל נח.) איני נניזנת משל בעלי ואיני עושה לו מלאכה, דכי תקון רבנן מוויי להנאמה

<sup>[1]</sup> וזבג"מ [ע"ב] מפרש אלו הן פירי פירות: שמתנה על מה שכתוב בתורה

<sup>[2]</sup> דקסבר ירושת הבעל דאורייתא וצבצא בתרא (דף ק"א:) נפקא לן מהאי קראי' לשאריו הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותה האי וירש אותה יתירא הוא לדרשא שהאיש יורש את שארו ושאריו זו אשתו

<sup>[3]</sup> ונתתם את נחלתו לשאריו וילכא למימר שמירש האשה את בעלה דהא ממשפחתו כתיב' מיהו גזי קרא יתירא דוירש אותה דרשינן הכי ונתתם את נחלתו לקרוב אליו ממשפחתו שארו וירש אותה האיש יורש את אשתו

<sup>[4]</sup> וכל המחתנה על מה שכתוב בתורה (ב' וכל המחתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל: ג' תני רבי חייא ה'האומר לאשתו וכי כתב לה הכי מאי הוי והתניא ה'האומר לחבירו דין ודברים אין לי על שדה זו ואין לי עסק בה וידי מסולקת הימנה לא אומר כלום אמרי דבי רבי ינאי יבכותב לה ועודה ארוסה כדרב כהנא דאמר רב כהנא ינחלה הבאה לאדם ממקום אחר אדם מתנה עליה שלא יירשנה

<sup>[5]</sup> וכתב רבינו יצחק ב"ר אברהם דאמר רבא האומר אי אפשי בתקנת חכמים כגון זו שומעין לו מאי כגון זו כדרב הונא אמר רב

<sup>[6]</sup> וכתב רבינו יצחק ב"ר אברהם דאמר רבא האומר אי אפשי בתקנת חכמים כגון זו שומעין לו מאי כגון זו כדרב הונא אמר רב

<sup>[7]</sup> וכתב רבינו יצחק ב"ר אברהם דאמר רבא האומר אי אפשי בתקנת חכמים כגון זו שומעין לו מאי כגון זו כדרב הונא אמר רב

<sup>[8]</sup> וכתב רבינו יצחק ב"ר אברהם דאמר רבא האומר אי אפשי בתקנת חכמים כגון זו שומעין לו מאי כגון זו כדרב הונא אמר רב

<sup>[9]</sup> וכתב רבינו יצחק ב"ר אברהם דאמר רבא האומר אי אפשי בתקנת חכמים כגון זו שומעין לו מאי כגון זו כדרב הונא אמר רב

<sup>[10]</sup> וכתב רבינו יצחק ב"ר אברהם דאמר רבא האומר אי אפשי בתקנת חכמים כגון זו שומעין לו מאי כגון זו כדרב הונא אמר רב

<sup>[11]</sup> וכתב רבינו יצחק ב"ר אברהם דאמר רבא האומר אי אפשי בתקנת חכמים כגון זו שומעין לו מאי כגון זו כדרב הונא אמר רב

<sup>[12]</sup> וכתב רבינו יצחק ב"ר אברהם דאמר רבא האומר אי אפשי בתקנת חכמים כגון זו שומעין לו מאי כגון זו כדרב הונא אמר רב

<sup>[13]</sup> וכתב רבינו יצחק ב"ר אברהם דאמר רבא האומר אי אפשי בתקנת חכמים כגון זו שומעין לו מאי כגון זו כדרב הונא אמר רב

<sup>[14]</sup> וכתב רבינו יצחק ב"ר אברהם דאמר רבא האומר אי אפשי בתקנת חכמים כגון זו שומעין לו מאי כגון זו כדרב הונא אמר רב

<sup>[15]</sup> וכתב רבינו יצחק ב"ר אברהם דאמר רבא האומר אי אפשי בתקנת חכמים כגון זו שומעין לו מאי כגון זו כדרב הונא אמר רב

<sup>[16]</sup> וכתב רבינו יצחק ב"ר אברהם דאמר רבא האומר אי אפשי בתקנת חכמים כגון זו שומעין לו מאי כגון זו כדרב הונא אמר רב

<sup>[17]</sup> וכתב רבינו יצחק ב"ר אברהם דאמר רבא האומר אי אפשי בתקנת חכמים כגון זו שומעין לו מאי כגון זו כדרב הונא אמר רב